

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Do Âmbito de Aplicação, Definições e Agentes Públicos (arts. 1º a 4º, 6º a 10 da Lei nº 14.133/2021)

1 - Introdução

Nesta aula, vamos nos dedicar ao estudo das **licitações e contratos**, com foco na nova **Lei nº 14.133/2021**. Essa Lei já **está sendo muito cobrada** em provas de concurso, **especialmente nos pontos que mais possuem alterações e mudanças** em comparação com a antiga Lei 8.666/93 (**revogada**), com o intuito de testar os candidatos.



Sendo assim, nosso objetivo é analisar minuciosamente os principais aspectos da nova Lei de licitações, especialmente aqueles que têm sido mais cobrados nas provas aplicadas após a sua publicação. Vamos estudar esses artigos com atenção para garantir que você compreenda completamente a nova legislação de licitações.

A Nova Lei de Licitações nº 14.133, foi publicada no dia 1º de abril de 2021 e é a **principal lei sobre licitações e contratos no Brasil**. É uma lei **nacional**, isso é, uma lei que é **editada pelo Congresso Nacional, mas tem aplicabilidade em todos os entes da Federação**.

Essa Lei trata tanto das licitações quanto dos contratos administrativos. Para fins didáticos, vamos dividir nosso estudo em duas partes:

1. Inicialmente, abordaremos os conteúdos relacionados às licitações, ou seja, aquilo que está diretamente ligado ao processo licitatório, incluindo as modalidades, a contratação direta e as fases da licitação;
2. Em seguida, vamos nos dedicar aos contratos administrativos.

Primeiramente, quando falamos sobre licitações e Contratos Administrativos, vocês devem estar se perguntando: "Mas o que é exatamente essa Lei Geral de Licitações e Contratos?"



Tome nota!

Essa lei é considerada a principal norma sobre o tema no Brasil, aplicável a todos os entes federativos. Isso se deve ao fato de que a Constituição Federal atribui à União a competência exclusiva para legislar sobre normas gerais de licitações e contratos.

Confira abaixo o Artigo da Constituição Federal:

Art. 22. **Compete privativamente à União** legislar sobre:

XXVII - **normas gerais de licitação e contratação**, em todas as modalidades, para as **administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios**, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Portanto, é uma lei nacional, aprovada pelo Congresso Nacional, mas sua aplicação se estende a todos os entes federativos. Os estados, municípios e o Distrito Federal também podem legislar sobre licitações e contratos, **desde que suas normas sejam específicas e complementares às normas gerais estabelecidas pela Lei Geral de Licitações.**



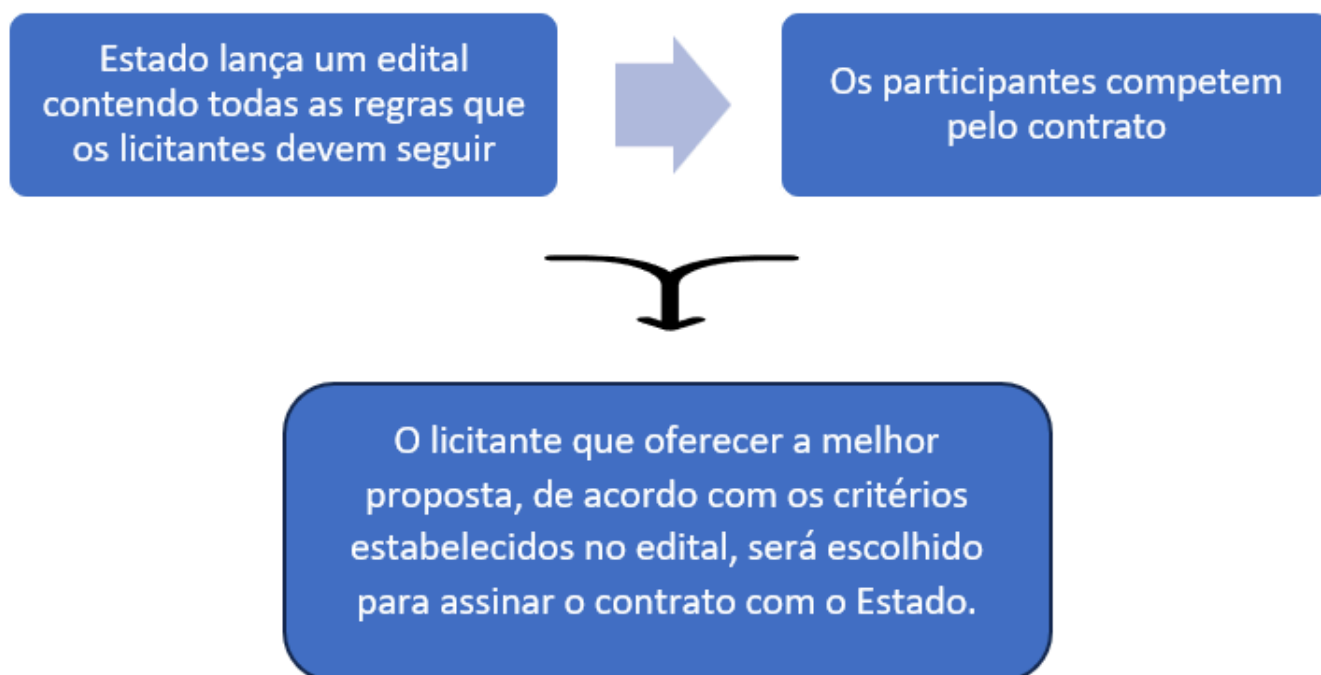
Tome nota!

Licitação é um **procedimento administrativo** realizado pela administração pública **antes de realizar contratações**. Um processo prévio necessário para que o poder público possa realizar qualquer tipo de contratação, seja para comprar bens, contratar serviços ou até mesmo vender bens, **selecionando a proposta mais vantajosa**.

2 – Quem deve licitar?

Embora a função administrativa seja mais típica do Poder Executivo, é possível encontrar procedimentos licitatórios também nos poderes Legislativo e Judiciário, **quando estes exercem funções administrativas**.

Na licitação, a administração pública **coloca todos os interessados em contratar com o Estado em igualdade de condições**, permitindo que concorram a um contrato. Isso ocorre porque existem diversos fornecedores interessados em fornecer bens ou serviços ao Estado. No entanto, **o Estado só pode firmar contrato com uma única pessoa**. Assim, **a licitação serve para que o Estado escolha o fornecedor mais adequado para assinar o contrato**.



Se o Estado deseja comprar carteiras escolares, o tipo de licitação e o critério de julgamento podem ser o menor preço. Nesse caso, o Estado lança o edital e estabelece que o fornecedor que oferecer o menor preço para as carteiras, com as especificações exigidas, será considerado o vencedor da licitação e assinará o contrato administrativo.

Nesse exemplo, se o Estado deseja adquirir carteiras escolares para as escolas públicas. Nesse caso, será realizada uma compra de 20 mil carteiras escolares, representando um grande volume de aquisição.

Se eu, como fornecedor de carteiras escolares, tenho interesse em vender para o Estado? Certamente! Pois **representa uma oportunidade lucrativa**. No entanto, não sou o único interessado, **meus concorrentes também estão interessados**.

Quando o Estado busca contratar ou adquirir bens, **diversos fornecedores manifestam interesse em participar desse processo**. Isso ocorre porque tais contratos são vantajosos e atraentes para as partes envolvidas e muitos desejam firmar contrato. Contudo, é importante destacar que **o Estado só pode celebrar o contrato com um único fornecedor**. Não é possível atender a todos os interessados, apenas um será selecionado.

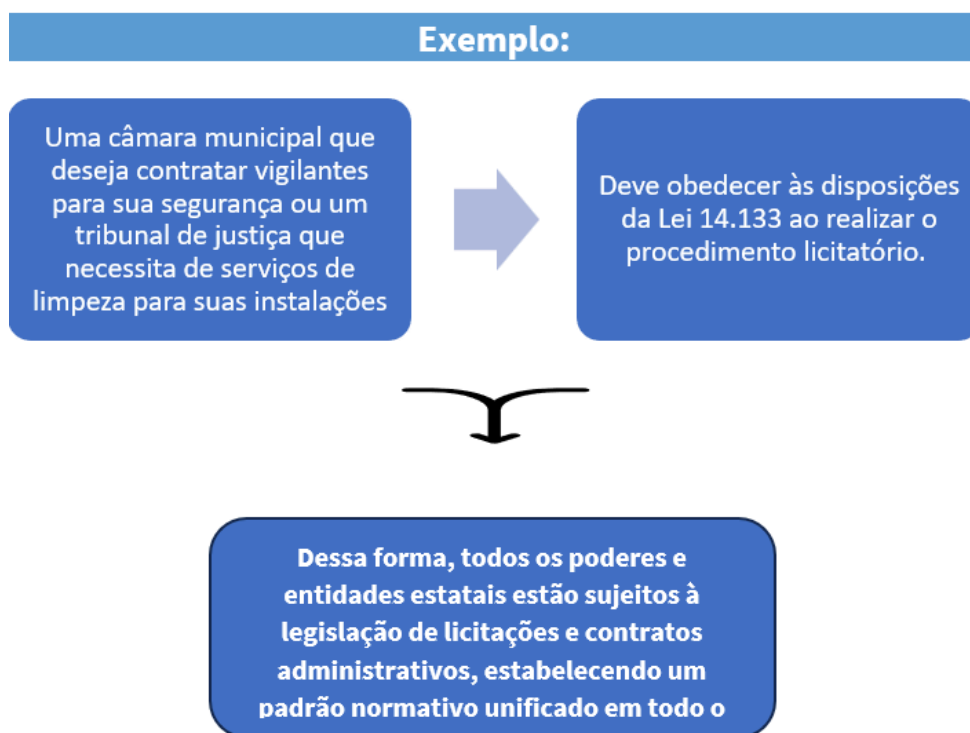
A **licitação tem como finalidade primordial a seleção do contratante pelo Estado**, que deve escolher cuidadosamente entre os interessados. Para tanto, **é lançado um edital contendo as normas a serem seguidas pelos licitantes e pelo próprio Estado**. Este procedimento **pode ocorrer sob diversas modalidades**, como concorrência, por exemplo, na qual os licitantes disputam a oportunidade de firmar um contrato com o Estado. O critério de julgamento também pode ser o menor preço, onde o licitante que oferecer o preço mais baixo, conforme as especificações exigidas, será selecionado para assinar o contrato administrativo.

Ainda, é necessário compreender quem está sujeito à obrigação de licitar, conforme estabelece o artigo 1º da Lei nº 14.133:

Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e abrange:

- I - os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função administrativa;
- II - os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Administração Pública.

A licitação é obrigatória para a administração pública, termo que engloba **todos os entes federativos e poderes**. Portanto, a referida lei se aplica **não apenas à União, mas também aos estados, Distrito Federal e municípios**. Além disso, **abrange todos os poderes estatais, não apenas o executivo**, uma vez que, em situações específicas, tanto **o legislativo quanto o judiciário podem realizar licitações para contratações** necessárias ao seu funcionamento.



Após abordarmos o primeiro ponto, surge um aspecto relevante a ser discutido: a administração pública direta e indireta e sua relação com a Lei 14.133.

Primeiramente, é imperativo destacar que a **administração pública direta, sem exceção, está sujeita às disposições da referida lei. Mesmo nos casos de contratação direta, em que não há procedimento licitatório, a aplicação da lei é inegociável**. Embora haja exceções quanto ao procedimento licitatório, a obediência à lei permanece intacta, estabelecendo diretrizes para tais situações específicas.

Quanto à **administração pública indireta**, a situação é um pouco mais complexa e depende do tipo de entidade. **Fundações públicas e autarquias**, por exemplo, **estão obrigadas a cumprir a Lei 14.133**, conforme estabelecido pelo artigo 1º da mesma. No entanto, no caso das **empresas estatais, como sociedades de economia mista e empresas públicas**, a situação difere. Embora estas entidades também sejam **obrigadas a realizar licitações, não se baseiam na Lei 14.133, mas sim na Lei das Estatais, Lei 13.303/2016**, que regula o regime jurídico dessas empresas, incluindo os procedimentos licitatórios.

Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e abrange:
§ 1º Não são abrangidas por esta Lei as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, ressalvado o disposto no art. 178 desta Lei.

Existem duas normas gerais de licitações:

Lei 14.133/2021

- Aplicável às administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais

Lei 13.303/2016

- Aplicável às empresas estatais

Portanto, é essencial compreender que as empresas estatais **não estão isentas de licitar**, mas seguem as diretrizes estabelecidas na Lei das Estatais, em vez da Lei 14.133. No entanto, existem exceções em que as empresas estatais podem recorrer à Lei 14.133:



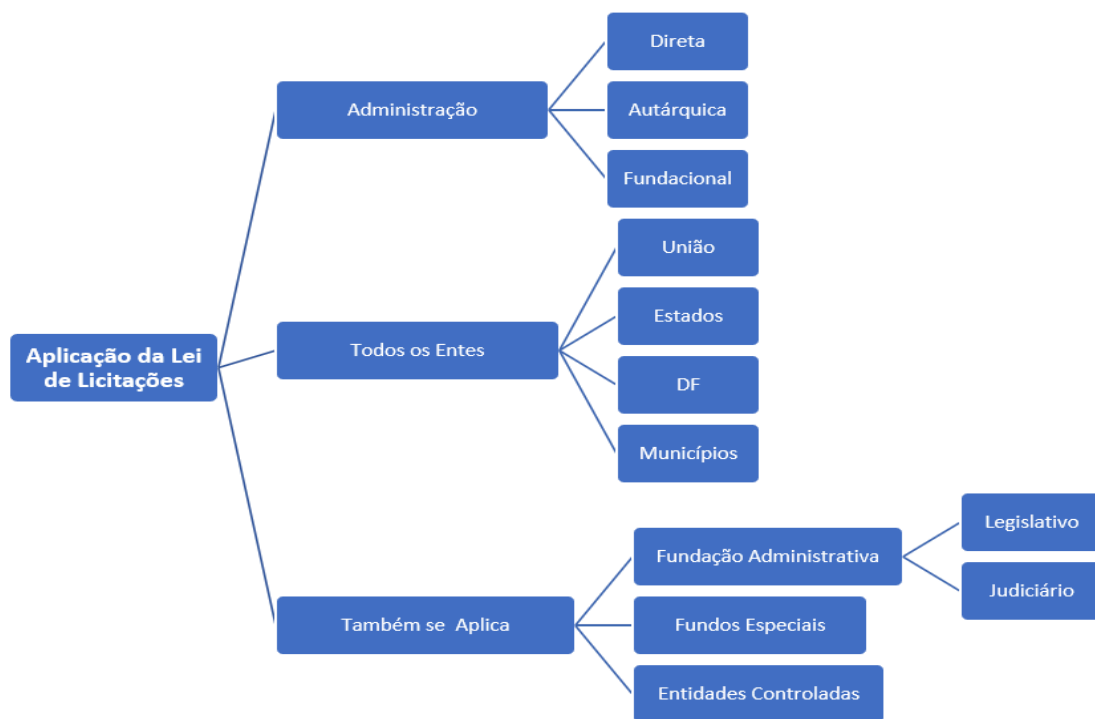
Tome nota!

Quando as empresas estatais vão utilizar a Lei 14.133?

- Critério de Desempate: Se houver necessidade de utilizar um critério para desempate será utilizado os critérios da lei geral de licitações.
- Procedimentos do Pregão: Quando há a modalidade pregão, pode ser usada a lei geral de licitações, mesmo para a contratação de empresas estatais.
- Disposições Penais: Quando for relacionado aos crimes praticados por agentes públicos e fornecedores em licitações, irá se aplicar as regras da lei geral.

*Professor, e quanto aos **fundos especiais**?* Para esses fundos, destinados a atividades específicas e formados por recursos públicos, a lei determina que também **devem seguir o procedimento licitatório**. Estes fundos são compostos por recursos públicos provenientes de múltiplos entes federativos para objetivos específicos, como combate à pobreza ou à seca.

Outro ponto relevante refere-se **às entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública**. Mesmo que não façam parte da administração pública em si, essas entidades, como algumas do terceiro setor, **estão sujeitas às normas de licitação** se forem controladas, direta ou indiretamente, pelo Estado. Um exemplo são os serviços sociais autônomos, que devem respeitar as regras do procedimento licitatório mesmo não sendo parte integrante da administração pública.



3 – Empresas Estatais

Prosseguindo com nosso estudo, abordaremos agora mais a fundo as empresas estatais. Como mencionado anteriormente, **as empresas estatais devem realizar licitações, porém, elas têm uma lei própria, que é a Lei nº 13.303**, com algumas exceções específicas. O Tribunal de Contas da União já consolidou um entendimento na doutrina e jurisprudência em relação às estatais que exploram atividades econômicas.



Fique ligado!

Essas empresas se dividem em duas categorias:

1. **As que prestam serviço público: Devem licitar para todas as suas atividades**, sejam elas fins ou meios. E elas vão obedecer as causas de dispensa prevista em lei.
2. **As que exploram atividades econômicas:**
 - Se a contratação for para uma **atividade-meio**: A empresa estatal **deve realizar licitação** conforme a Lei das Estatais.
 - Se a contratação for para uma **atividade-fim** (como conceder empréstimos ou financiamentos): A empresa estatal **não precisa licitar**.

Isso se justifica **para não colocar essas empresas em desvantagem competitiva** no mercado. Por exemplo, se um cliente busca um financiamento em um banco estatal e é informado de que precisa passar por um processo licitatório, ele poderá procurar um concorrente no mercado privado, o que prejudicaria a empresa estatal.

Se a empresa estatal, seja pública ou mista, exploradora da atividade econômica, for contratar para atividade-fim, ela não precisa licitar. Por que, professor? Porque iríamos colocá-las em **desvantagem competitiva** no mercado, ela estaria impossibilitada de competir com concorrentes no mercado.

Vamos supor que eu quero um financiamento para comprar um carro. Eu vou no Banco do Brasil, uma empresa estatal sociedade da economia mista, e digo: o valor do carro é esse, a minha renda é essa, eu preciso saber se você pode me conceder esse financiamento. Nesse caso hipotético, o gerente diz: sua margem é boa, sua renda é boa, tem como a gente conceder esse financiamento sim, mas não é tão simples, eu preciso fazer um processo licitatório, preciso colocar você e outras pessoas que possuem interesse em fazer esse financiamento em uma disputa de concorrência, para saber quem vai oferecer uma proposta melhor para o banco, e só essa pessoa que oferecer a melhor proposta consegue o financiamento.

Percebe como seria inviável? Eu sairia desse banco, iria em um banco privado, concorrente, e conseguiria meu financiamento em 10 minutos. Por isso que a empresa estatal exploradora da atividade econômica não precisa licitar para a atividade-fim.

Portanto, **as empresas estatais que exploram atividades econômicas licitam apenas para atividades-meio**, como a compra de móveis ou a contratação de serviços de vigilância para suas instalações. Nessas situações, devem seguir as regras estabelecidas na Lei das Estatais para realizar a licitação.

Para concluir a discussão sobre quem deve realizar licitações, abordaremos agora a questão dos **crimes relacionados às empresas estatais**.

4 – Crimes relacionados a Estatais

Como mencionado anteriormente, a Lei nº 14.133 estabeleceu uma transição gradual com relação à revogação da antiga Lei nº 8.666, incluindo a Lei do Pregão e a Lei do RDC (Regime Diferenciado de Contratações Públicas, instituído pela Lei 12.462), com um prazo de dois anos para sua plena vigência, previsto para primeiro de abril de 2023.

No entanto, uma mudança significativa diz respeito aos crimes relacionados às licitações. Anteriormente, esses crimes eram previstos na própria Lei de Licitações, a Lei 8.666. Com a promulgação da nova Lei 14.133, essa legislação adotou uma abordagem diferente. **O Capítulo que tratava dos crimes na Lei 8.666 foi imediatamente revogado**, e em seu lugar, **os crimes relacionados às licitações foram incorporados ao Código Penal, em um título específico para crimes praticados contra a administração pública em processos licitatórios**.

Essa medida visa centralizar a legislação referente aos crimes contra a administração pública no Código Penal, garantindo uma abordagem mais consistente e coesa.

Portanto, tanto os crimes relacionados às licitações em empresas estatais quanto na administração pública em geral são agora previstos exclusivamente no Código Penal.



Fique ligado!

Os crimes nas licitações, seja na empresa estatal ou seja na administração pública como um todo, agora estão previstos apenas no Código Penal.



Veja como foi cobrado!

Questão #1746045

UNESC - Procurador do Município de Criciúma/2021

Com relação à Lei nº 14.133/21, pode-se dizer que:

(A) Estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Entretanto, não abrange os órgãos do Poder Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função administrativa.

Errada: Ela abrange os órgãos do Legislativo e do Município. Art. 1º, inciso I

(B) Estabelece normas específicas de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais dos Municípios. Sendo assim, a mencionada lei não pode abranger os fundos especiais e as demais entidades controladas indiretamente pela Administração Pública.

Errada: Ela abrange tanto os fundos especiais como as entidades controladas. Art. 1º, inciso II.

(C) Estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais dos Municípios. A mencionada lei se aplica a prestação de serviços, com exclusão dos técnico-profissionais especializados.

Errada: O Art. 2º traz o rol de serviços e contratações que são abrangidos pela lei e os técnicos profissionais especializados estão incluídos. V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados;

(D) Estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais dos Municípios. Entretanto, essa legislação não se aplica a alienação e concessão de direito real de uso de bens.

Errada: Se aplica à alienação e concessão de direito real de uso de bens – art. 2º, inciso I I - alienação e concessão de direito real de uso de bens;

(E) Estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A mencionada lei abrange os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Administração Pública.

CORRETA: Artigo 1º da Lei 14.133

5 – Repartições Públicas Brasileiras com Sede no Exterior

Seguindo adiante, na seção que discute quem deve licitar, há uma observação relevante no parágrafo 2º do artigo 1º da lei. Discutimos anteriormente quem são os obrigados, ou seja, aqueles que devem realizar obrigatoriamente o processo licitatório. No entanto, no parágrafo 2º, há uma **ressalva** referente às **contratações realizadas em repartições públicas sediadas no exterior**. Confirma abaixo:

Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e abrange:

(...)

§ 2º As contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior obedecerão às peculiaridades locais e aos princípios básicos estabelecidos nesta Lei, na forma de regulamentação específica a ser editada por ministro de Estado.

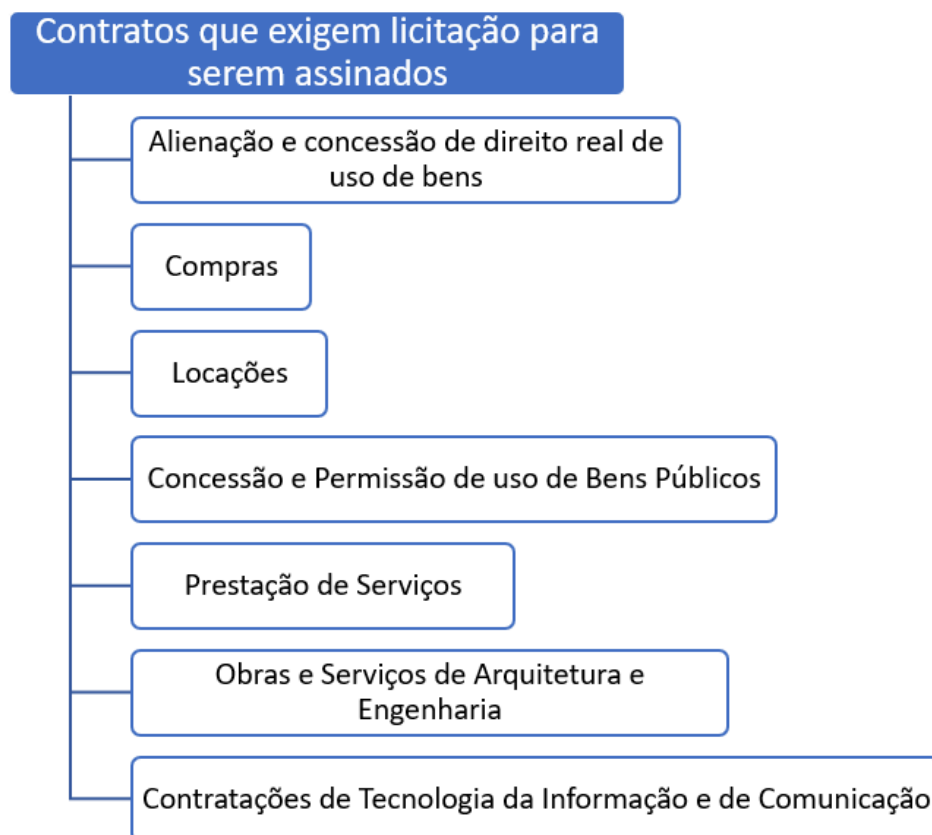
Essas repartições públicas, **mesmo sendo brasileiras, estão situadas no exterior**, portanto, **estão sujeitas às peculiaridades locais**. Isso significa que **não precisam necessariamente seguir todos os procedimentos da Lei 14.133**, já que estão inseridas em um contexto diferente.

No entanto, é importante ressaltar que os **princípios básicos** estabelecidos na lei **devem ser aplicados**, tais como **legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência**.

Além disso, as regras específicas para essas contratações de repartições no exterior devem ser estabelecidas por **regulamentação específica, a ser determinada pelo ministro de estado**. Este regulamento deve abordar como a contratação será conduzida, levando em consideração tanto a legislação local quanto a brasileira, para evitar conflitos de competência e normativos.

6 – Contratos Regulados pela Lei

O artigo 2º também merece destaque, pois estabelece os contratos que exigem licitação para serem assinados:



Primeiro, **alienação (venda)**, quando a administração pública quer vender algo, tem que obedecer a licitação. E **concessão de direito real de uso**, quando ela permite, concede a um particular direito de utilizar determinado bem público também deve obedecer a Lei.

Se a administração pública quer **comprar ou fazer uma locação**, tem que obedecer a lei de licitações. A **concessão e permissão de uso de bens públicos** é um contrato bem parecido com a concessão do direito real de uso, a doutrina baseada na antiga Lei entendia que não era necessário a obediência à lei, porém, essa nova Lei de Licitações é mais incisiva e diz que deve haver sim a obediência à lei de licitações pela permissão de uso.

Se a administração quer **contratar qualquer tipo de prestação de serviços**, inclusive os técnicos profissionais especializados, tem que obedecer a lei. Agora tem uma ressalva, lá na frente, quando a gente for falar de contratação direta, a gente vai ver que esse serviço técnico profissional especializado, alguns serviços que estão listados na própria lei, eles são objeto de inexigibilidade de licitação, ou seja, contratação direta.

Obra geralmente muito dinheiro envolvido, seja profissional arquiteto ou engenheiro, deve-se obedecer a licitação. E as **contratações de tecnologia da informação e comunicação**.

Confira abaixo o Art. 2º da Lei 14.133:



Já caiu em prova!

Esse artigo 2 cai com frequência

Art. 2º Esta Lei aplica-se a:

- I - alienação e concessão de direito real de uso de bens;
- II - compra, inclusive por encomenda;
- III - locação;
- IV - concessão e permissão de uso de bens públicos;
- V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados;
- VI - obras e serviços de arquitetura e engenharia;
- VII - contratações de tecnologia da informação e de comunicação.

7 – Casos não abrangidos pela Lei

Por outro lado, o artigo 3º apresenta situações em que a Lei 14.133 **não se aplica integralmente**.

NÃO se aplica a Lei:

Contratos de operação de crédito

Contratos de gestão de dívida pública

Contratações sujeitas a legislação própria

Inclui **contratos relacionados à operação de crédito, gestão da dívida pública e contratações sujeitas a legislação própria**, como é o caso dos contratos de concessão de serviços públicos regidos pela Lei 8.987/1995 ou das Parcerias Público-Privadas (PPPs), que possuem legislação específica. Nesses casos, a Lei de Licitações pode ser aplicada de maneira subsidiária, ou seja, apenas nos aspectos não regulados pela legislação específica do contrato. Esta abordagem visa preencher lacunas e garantir a conformidade com os princípios gerais da licitação e contratação pública.



Perigo!

Quando a administração pública já é envolvida em alguma operação de crédito, pode haver uma pegadinha nas questões de prova, já seguindo aqui a nova lei de licitações, envolvendo o “interno e externo” -> **Tanto interno como externo não estão abrangidos por essa lei.**

Gestão de dívida pública também não está abarcada pela 14.133, incluída contratações de agente financeiro e a concessão de garantia relacionadas a esses contratos. Fique atento, pois é **somente a garantia de gestão de dívida pública que não é abrangida** pela Lei, diferente de, por exemplo, garantia da proposta, garantia do contrato.

Confira abaixo o Art. 3º da Lei 14.133:

Citação:

Art. 3º Não se subordinam ao regime desta Lei:

- I - contratos que tenham por objeto operação de crédito, interno ou externo, e gestão de dívida pública, incluídas as contratações de agente financeiro e a concessão de garantia relacionadas a esses contratos;
- II - contratações sujeitas a normas previstas em legislação própria.



Questão da hora!

Questão #1937225

CEBRASPE (CESPE) - Auditor Fiscal de Controle Externo (TCE-SC)/Administração/2022

Julgue o item a seguir, considerando as disposições doutrinárias acerca do direito administrativo e as previsões em vigor da Lei federal n.º 14.133/2021, da Lei estadual n.º 6.745/1985 (Estatuto dos Servidores do Estado de Santa Catarina) e da Lei Complementar estadual n.º 255/2004.

As contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior seguirão obrigatoriamente a instrução processual e os procedimentos estabelecidos na Lei n.º 14.133/2021.

- (C) Certo
- (E) Errado

GABARITO: ERRADO

Se a Repartição Pública Brasileira for sediada no exterior, **NÃO** vai obedecer aos ritos processuais da Lei 14.133. Trata-se de uma **exceção**. Nesses casos, ela vai obedecer às peculiaridades locais, à legislação local. Ela deve obedecer apenas aos princípios da Lei 14.133. Questão errada

8 – Definições – Art. 6º da Lei 14.133/21

Vamos discutir agora um aspecto crucial da Lei de Licitações, que se refere às definições estipuladas por esta legislação. O artigo 6º da Lei de Licitações apresenta os principais termos e conceitos utilizados ao longo do texto normativo, fornecendo clareza sobre seu significado. É essencial compreender estes conceitos para uma interpretação abrangente da lei.

Citação:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

I - órgão: unidade de atuação integrante da estrutura da Administração Pública;

II - entidade: unidade de atuação dotada de personalidade jurídica;

III - Administração Pública: administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas;

IV - Administração: órgão ou entidade por meio do qual a Administração Pública atua;

V - agente público: indivíduo que, em virtude de eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, exerce mandato, cargo, emprego ou função em pessoa jurídica integrante da Administração Pública;

VI - autoridade: agente público dotado de poder de decisão;

VII - contratante: pessoa jurídica integrante da Administração Pública responsável pela contratação;

VIII - contratado: pessoa física ou jurídica, ou consórcio de pessoas jurídicas, signatária de contrato com a Administração;

IX - licitante: pessoa física ou jurídica, ou consórcio de pessoas jurídicas, que participa ou manifesta a intenção de participar de processo licitatório, sendo-lhe equiparável, para os fins desta Lei, o fornecedor ou o prestador de serviço que, em atendimento à solicitação da Administração, oferece proposta;

X - compra: aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, considerada imediata aquela com prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento;

XI - serviço: atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da Administração;

XII - obra: toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel;

XIII - bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado;

XIV - bens e serviços especiais: aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não podem ser descritos na forma do inciso XIII do **caput** deste artigo, exigida justificativa prévia do contratante;

XV - serviços e fornecimentos contínuos: serviços contratados e compras realizadas pela Administração Pública para a manutenção da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas;

XVI - serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra: aqueles cujo modelo de execução contratual exige, entre outros requisitos, que:

a) os empregados do contratado fiquem à disposição nas dependências do contratante para a prestação dos serviços;

b) o contratado não compartilhe os recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação para execução simultânea de outros contratos;

c) o contratado possibilite a fiscalização pelo contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contratos;

XVII - serviços não contínuos ou contratados por escopo: aqueles que impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto;

XVIII - serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual: aqueles realizados em trabalhos relativos a:

- a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos;
- b) pareceres, perícias e avaliações em geral;
- c) assessorias e consultorias técnicas e auditorias financeiras e tributárias;
- d) fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços;
- e) patrocínio ou defesa de causas judiciais e administrativas;
- f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
- g) restauração de obras de arte e de bens de valor histórico;
- h) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem na definição deste inciso;

XIX - notória especialização: qualidade de profissional ou de empresa cujo conceito, no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permite inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato;

XX - estudo técnico preliminar: documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação;

XXI - serviço de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administração e que, não enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso XII do **caput** deste artigo, são estabelecidas, por força de lei, como privativas das profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, que compreendem:

- a) serviço comum de engenharia: todo serviço de engenharia que tem por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens;
- b) serviço especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar na definição constante da alínea “a” deste inciso;

XXII - obras, serviços e fornecimentos de grande vulto: aqueles cujo valor estimado supera R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais); (Vide Decreto nº 12.807, de 2025) Vigência

XXIII - termo de referência: documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos:

- a) definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação;
- b) fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas;

- c) descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto;
- d) requisitos da contratação;
- e) modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento;
- f) modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade;
- g) critérios de medição e de pagamento;
- h) forma e critérios de seleção do fornecedor;
- i) estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado;
- j) adequação orçamentária;

XXIV - anteprojeto: peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, que deve conter, no mínimo, os seguintes elementos:

- a) demonstração e justificativa do programa de necessidades, avaliação de demanda do público-alvo, motivação técnico-econômico-social do empreendimento, visão global dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço desejado;
- b) condições de solidez, de segurança e de durabilidade;
- c) prazo de entrega;
- d) estética do projeto arquitetônico, traçado geométrico e/ou projeto da área de influência, quando cabível;
- e) parâmetros de adequação ao interesse público, de economia na utilização, de facilidade na execução, de impacto ambiental e de acessibilidade;
- f) proposta de concepção da obra ou do serviço de engenharia;
- g) projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção proposta;
- h) levantamento topográfico e cadastral;
- i) pareceres de sondagem;
- j) memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação;

XXV - projeto básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:

- a) levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e análises laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessários para execução da solução escolhida;
- b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por ocasião da elaboração do projeto executivo e da realização das obras e montagem, a necessidade de reformulações ou variantes quanto à qualidade, ao preço e ao prazo inicialmente definidos;

c) identificação dos tipos de serviços a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como das suas especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento e a segurança executiva na utilização do objeto, para os fins a que se destina, considerados os riscos e os perigos identificáveis, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

d) informações que possibilitem o estudo e a definição de métodos construtivos, de instalações provisórias e de condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendidos a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados, obrigatório exclusivamente para os regimes de execução previstos nos **incisos I, II, III, IV e VII do caput do art. 46 desta Lei**;

XXVI - projeto executivo: conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, com o detalhamento das soluções previstas no projeto básico, a identificação de serviços, de materiais e de equipamentos a serem incorporados à obra, bem como suas especificações técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes;

XXVII - matriz de riscos: cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato que possam causar impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro e previsão de eventual necessidade de prorrogação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência;

b) no caso de obrigações de resultado, estabelecimento das frações do objeto com relação às quais haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico;

c) no caso de obrigações de meio, estabelecimento preciso das frações do objeto com relação às quais não haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, devendo haver obrigação de aderência entre a execução e a solução predefinida no anteprojeto ou no projeto básico, consideradas as características do regime de execução no caso de obras e serviços de engenharia;

XXVIII - empreitada por preço unitário: contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas;

XXIX - empreitada por preço global: contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo e total;

XXX - empreitada integral: contratação de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, com características adequadas às finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização com segurança estrutural e operacional;

XXXI - contratação por tarefa: regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais;

XXXII - contratação integrada: regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIII - contratação semi-integrada: regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais

operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIV - fornecimento e prestação de serviço associado: regime de contratação em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por sua operação, manutenção ou ambas, por tempo determinado;

XXXV - licitação internacional: licitação processada em território nacional na qual é admitida a participação de licitantes estrangeiros, com a possibilidade de cotação de preços em moeda estrangeira, ou licitação na qual o objeto contratual pode ou deve ser executado no todo ou em parte em território estrangeiro;

XXXVI - serviço nacional: serviço prestado em território nacional, nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo federal;

XXXVII - produto manufaturado nacional: produto manufaturado produzido no território nacional de acordo com o processo produtivo básico ou com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo federal;

XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser:

a) menor preço;

b) melhor técnica ou conteúdo artístico;

c) técnica e preço;

d) maior retorno econômico;

e) maior desconto;

XXXIX - concurso: modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico, e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor;

XL - leilão: modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance;

XLI - pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto;

XLII - diálogo competitivo: modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras em que a Administração Pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos;

XLIII - credenciamento: processo administrativo de chamamento público em que a Administração Pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados;

XLIV - pré-qualificação: procedimento seletivo prévio à licitação, convocado por meio de edital, destinado à análise das condições de habilitação, total ou parcial, dos interessados ou do objeto;

XLV - sistema de registro de preços: conjunto de procedimentos para realização, mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços relativos a prestação de serviços, a obras e a aquisição e locação de bens para contratações futuras;

XLVI - ata de registro de preços: documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no edital da licitação, no aviso ou instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas;

XLVII - órgão ou entidade gerenciadora: órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente;

XLVIII - órgão ou entidade participante: órgão ou entidade da Administração Pública que participa dos procedimentos iniciais da contratação para registro de preços e integra a ata de registro de preços;

XLIX - órgão ou entidade não participante: órgão ou entidade da Administração Pública que não participa dos procedimentos iniciais da licitação para registro de preços e não integra a ata de registro de preços;

L - comissão de contratação: conjunto de agentes públicos indicados pela Administração, em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares;

LI - catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras: sistema informatizado, de gerenciamento centralizado e com indicação de preços, destinado a permitir a padronização de itens a serem adquiridos pela Administração Pública e que estarão disponíveis para a licitação;

LII - sítio eletrônico oficial: sítio da internet, certificado digitalmente por autoridade certificadora, no qual o ente federativo divulga de forma centralizada as informações e os serviços de governo digital dos seus órgãos e entidades;

LIII - contrato de eficiência: contrato cujo objeto é a prestação de serviços, que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar economia ao contratante, na forma de redução de despesas correntes, remunerado o contratado com base em percentual da economia gerada;

LIV - seguro-garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado;

LV - produtos para pesquisa e desenvolvimento: bens, insumos, serviços e obras necessários para atividade de pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológica, discriminados em projeto de pesquisa;

LVI - sobrepreço: preço orçado para licitação ou contratado em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado, seja de apenas 1 (um) item, se a licitação ou a contratação for por preços unitários de serviço, seja do valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada;

LVII - superfaturamento: dano provocado ao patrimônio da Administração, caracterizado, entre outras situações, por:

- a) medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas;
- b) deficiência na execução de obras e de serviços de engenharia que resulte em diminuição da sua qualidade, vida útil ou segurança;
- c) alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causem desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado;
- d) outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a Administração ou reajuste irregular de preços;

LVIII - reajustamento em sentido estrito: forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato consistente na aplicação do índice de correção monetária previsto no contrato, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais;

LIX - repactuação: forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato utilizada para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, por meio da análise da variação dos custos contratuais, devendo estar prevista no edital com data vinculada à

apresentação das propostas, para os custos decorrentes do mercado, e com data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual o orçamento esteja vinculado, para os custos decorrentes da mão de obra;

LX - agente de contratação: pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.



Fique ligado!

A leitura detalhada do texto legal é imprescindível, especialmente neste artigo, visto que é comum que os itens aqui mencionados sejam reproduzidos literalmente em questões de concursos públicos.

Observação: Com relação ao inciso XXII, os valores são atualizados anualmente, através do decreto citado.

Na presente aula, abordaremos algumas definições e conceitos-chave, focando especialmente naqueles que são frequentemente objeto de questionamentos em provas.

Vamos lá! Abordando primeiramente o conceito de compra, observa-se uma mudança substancial em relação à antiga Lei 8.666/93.

X - compra: **aquisição remunerada de bens** para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, **considerada imediata aquela com prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento**;

Enquanto ela definia compra como aquisição de bens de maneira parcelada ou não, a Lei 14.133 estabelece que **compra é a aquisição remunerada de bens para fornecimento, seja de uma vez ou parceladamente**.

Adicionalmente, a nova legislação introduz o conceito de **compra imediata, a qual é caracterizada por um prazo de entrega de até 30 dias na ordem de fornecimento**.



Importante!

Esses pontos que tiveram alteração entre a Lei antiga revogada e a nova costumam ser muito cobrados em prova!

Em relação aos serviços, são definidos como **atividades destinadas a obter uma determinada utilidade**. Essa utilidade pode ser intelectual ou material e de interesse da administração pública.

XI - serviço: atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada **utilidade**, intelectual ou material, de interesse da Administração;

Quanto às obras, houve uma significativa mudança, pois agora são conceituadas como **atividades estabelecidas por lei como privativas das profissões de arquiteto e engenheiro**, implicando em **intervenção no meio ambiente**. Para ser classificada como obra, **a atividade deve resultar em uma intervenção no ambiente natural**, seja através de um conjunto harmônico de ações que inovam o espaço físico da natureza ou que alteram substancialmente as características originais de bens imóveis.

É crucial compreender este conceito de obra, pois não se refere a simples serviços, mas sim a atividades que inovam ou alteram substancialmente o ambiente físico.

XII - obra: toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel;

As empreitadas, **como a empreitada por preço global, a empreitada por preço unitário, a contratação por tarefa e a empreitada integral**, também merecem análise minuciosa, especialmente em questões relacionadas a obras e serviços de engenharia, que são frequentemente abordadas em concursos públicos, principalmente para profissionais das áreas de engenharia e arquitetura. Estes candidatos devem ter uma compreensão sólida da Lei de Licitações, especialmente em aspectos relacionados a obras e serviços de engenharia.

Primeiro, a gente precisa diferenciar a empreitada por preço global da empreitada por preço unitário.

Empreitada por preço global: Contratação da execução da obra do serviço **por preço certo e total.**

O contrato é fechado por preço certo. Por exemplo: Contrata-se a construção de uma escola, com 4 salas de aula, 2 banheiros, 1 auditória e 1 biblioteca, com valor total de R\$ 1 milhão. Este preço está fechado, independentemente das pequenas variações que possam ocorrer nos quantitativos executados de alicerces, pisos, laje etc. Por este motivo, esta empreitada só deve ser usada se o objeto for conhecido com grande precisão.

Empreitada por preço unitário: Regime de contratação de mão de obra **por preço certo de unidades determinadas.**

Formato é mais adequado para obras em que não se conhece com grande precisão a quantidade a ser executada. Por exemplo: Na execução de uma obra rodoviária, em que são necessários grandes volumes de aterro. Na fase de projeto, tais volumes são apenas estimados, mas há certa variação admissível, em relação ao que será de fato executado.

Suponha que determinado trecho rodoviário seja contratado por 50 milhões de reais. Na empreitada por preço unitário, não significa que este será de fato o valor pago. Ele é orçado com base em quantidades de serviços, e seus respectivos preços unitários.

Então a composição destes 50 milhões seria detalhada em vários e vários serviços, um dos quais o nosso aterro, que ficaria assim (valores meramente hipotéticos, só para fins de exemplo):

Serviço	Quantidade prevista	Preço unitário	Preço total
Aterro	50.000 metros cúbicos	30 R\$ por m ³	R\$ 1.500.000,00

Na hora de executar a obra, dia a dia, será medida a exata quantidade de aterro executada, e só será pago o que tiver sido de fato executado. No fim da obra, pode ocorrer de ser executado um pouco menos que o previsto, ou um pouco mais, de modo que não necessariamente a administração pagará os R\$ 50 milhões.

Contratação por tarefas: Regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos, por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais.

Voltando ao exemplo da escola, suponha que ela já tenha sido entregue, passaram-se vários anos, e agora quero pintar o muro. Trata-se de pequeno trabalho, que pode ser contratado por tarefa. Note ainda que posso contratar a mão-de-obra junto com o fornecimento da tinta, ou sem o fornecimento.

Empreitada integral: Contratação de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, com características adequadas às finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização com segurança estrutural e operacional.

A empreiteira vai ficar responsável por toda aquela obra, desde a aquisição de licenças ambientais e demais licenças para construir naquele espaço, por toda a parte da construção, de material e de mão de obra, até a entrega da obra para o poder público em condições de entrada e funcionamento.

Primeiro exemplo: Suponha a construção de uma pequena escola, com 4 salas de aula. Trata-se de uma obra pequena, e de um objeto sem maiores complexidades. Neste caso, é cabível parcelar a obra, contratando fornecedores especialistas em cada uma das áreas de atuação, permitindo maior competição entre eles. Assim, podemos fazer uma licitação para a execução da obra em si; outra licitação separada para fornecimento de armários; outra licitação a parte para fornecimento dos brinquedos do pátio. Pois, em cada um destes nichos, há empresas diferentes atuando. Ou seja, este é um caso em que **não** se faria a contratação por empreitada integral; em vez disso, a **contratação seria parcelada**, contratando cada parte com um fornecedor diferente.

Cabe também à Administração atuar para que não haja interferências entre fornecedores diferentes. No exemplo acima, primeiro a Administração recebe as salas, e só depois autoriza a instalação dos armários, para que o fornecedor destes não possa apontar danos causados por outro fornecedor. Do contrário, o instalador dos armários

poderia alegar que entregou os armários corretamente, mas que foram danificados pelos pedreiros da empreiteira.

Segundo exemplo: Suponha a construção de uma hidrelétrica. Trata-se de um objeto bem maior, mais complexo, em que a vinculação entre as várias parcelas da obra é mais sensível. Neste caso, é admissível concentrar tudo num fornecedor só, que ficará responsável pela obra inteira, e todas as suas partes, de tal maneira que entregue tudo funcionando, em condições de uso. Este é um caso em que se faria **a contratação por empreitada integral**.

Sobre o tema, segue decisão do TCU:



Citação Doutrinária

3. O regime de empreitada integral previsto no art. 6º, inciso VIII, alínea e, da Lei 8.666/1993 deve ser considerado na condução de projetos de vulto e complexos, em que a perfeita integração entre obras, equipamentos e instalações se mostre essencial para o pleno funcionamento do empreendimento, a exemplo de obras em hidrelétricas. A adoção desse regime em obra pública fora dessas circunstâncias pode ferir o princípio do parcelamento, ao incluir no escopo a ser executado por empresa de construção civil itens que poderiam ser objeto de contratação à parte, como equipamentos e mobiliário. (Acórdão 711/2016-TCU-Plenário)

XXVIII - empreitada por preço unitário: contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas;

XXIX - empreitada por preço global: contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo e total;

XXX - empreitada integral: contratação de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, com características adequadas às finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização com segurança estrutural e operacional;

Continuando a explanação, abordaremos os serviços técnicos e especializados de natureza predominantemente intelectual. Esses serviços, notadamente especializados, podem ser **contratados através da inexigibilidade de licitação**, quando **não há possibilidade de estabelecer uma competição justa devido à notória especialização necessária**. A legislação especifica que são aqueles relacionados a determinados trabalhos, listados no artigo 13. Anteriormente, a Lei 8.666 mencionava essa inexigibilidade no artigo 25, referindo-se ao rol de serviços no artigo 13.

A nova Lei de Licitações, contudo, repete esse conceito no artigo 6, eliminando a referência cruzada entre artigos. Os serviços técnicos profissionais são detalhados em oito alíneas, tratando-se de serviços de notória especialização. Quando discutirmos a inexigibilidade de licitação, examinaremos essas alíneas em detalhes.

Citação:

XVIII - serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual: aqueles realizados em trabalhos relativos a:

- a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos;
- b) pareceres, perícias e avaliações em geral;
- c) assessorias e consultorias técnicas e auditorias financeiras e tributárias;
- d) fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços;
- e) patrocínio ou defesa de causas judiciais e administrativas;
- f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
- g) restauração de obras de arte e de bens de valor histórico;
- h) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem na definição deste inciso;

O estudo técnico preliminar é a etapa inicial da licitação, inaugurando a fase preparatória. Este documento, parte do planejamento da contratação, justifica o interesse público e a solução proposta.

A motivação apresentada no estudo técnico preliminar é essencial, **indicando a necessidade e justificando legalmente a contratação**. Além disso, serve de base para documentos subsequentes, como o anteprojeto, o termo de referência e o projeto básico, os quais só são elaborados se a contratação for considerada viável após a análise do estudo técnico preliminar.

XX - estudo técnico preliminar: documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação;

Outro conceito fundamental, é o termo de referência. O termo de referência é **um documento essencial para a contratação de bens e serviços, contendo elementos e parâmetros necessários**.

O termo de referência é elaborado antes da licitação, na fase preparatória, com base no estudo técnico preliminar. Da mesma forma, o anteprojeto segue essa lógica, sendo uma peça técnica que prepara o caminho para o projeto básico. Este último é uma etapa crucial, que precede o projeto executivo e a execução da obra ou serviço.

XXIII - termo de referência: documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos:

- a) definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação;
- b) fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas;
- c) descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto;
- d) requisitos da contratação;
- e) modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento;
- f) modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade;
- g) critérios de medição e de pagamento;
- h) forma e critérios de seleção do fornecedor;
- i) estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado;
- j) adequação orçamentária;

O anteprojeto é **anterior ao edital e posterior ao estudo técnico preliminar**. Pode ser feito até mesmo depois do termo de referência, dependendo do caso, porque é uma peça técnica, com todos os subsídios para o projeto básico. Ou seja, é uma preparação para o projeto básico.

O projeto básico, conforme detalhado no inciso 24 do artigo 6, consiste em um **conjunto de elementos necessários e suficientes, com um nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou serviço**. Ele é elaborado com base nos estudos técnicos preliminares, assegurando a viabilidade técnica e o tratamento adequado do impacto ambiental, além de permitir a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e prazos de execução.

É crucial diferenciar o projeto básico do projeto executivo:

Projeto Básico:

- Estabelece a base para a execução da obra ou serviço

Projeto Executivo:

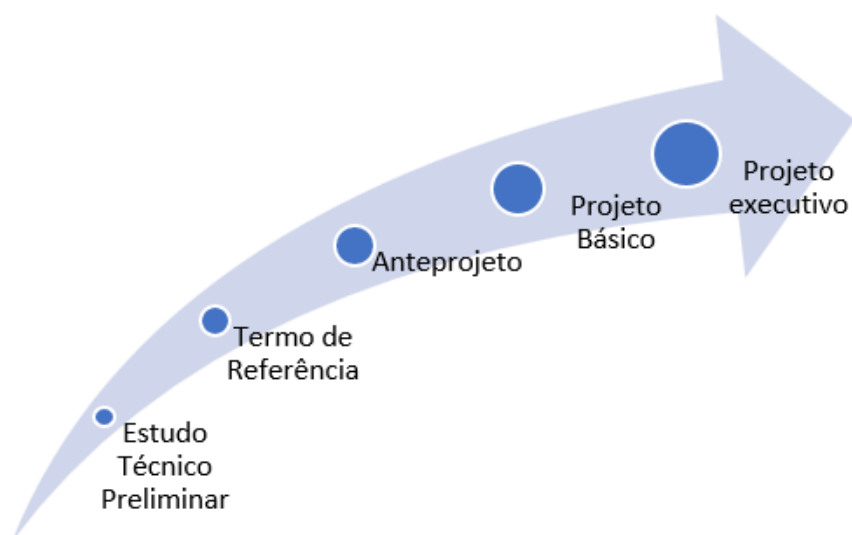
- Reúne os elementos necessários e suficientes para a execução completa, detalhando soluções, identificando materiais e equipamentos, conforme as normas técnicas pertinentes.



Fique ligado!

Atenção!! Esses dois conceitos são frequentemente abordados em concursos públicos, sendo importante compreender suas distinções.

Seguindo uma linha do tempo para facilitar a visualização:



Citação:

XXIV - anteprojeto: peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, que deve conter, no mínimo, os seguintes elementos:

- a) demonstração e justificativa do programa de necessidades, avaliação de demanda do público-alvo, motivação técnico-econômico-social do empreendimento, visão global dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço desejado;
- b) condições de solidez, de segurança e de durabilidade;
- c) prazo de entrega;
- d) estética do projeto arquitetônico, traçado geométrico e/ou projeto da área de influência, quando cabível;
- e) parâmetros de adequação ao interesse público, de economia na utilização, de facilidade na execução, de impacto ambiental e de acessibilidade;
- f) proposta de concepção da obra ou do serviço de engenharia;
- g) projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção proposta;
- h) levantamento topográfico e cadastral;
- i) pareceres de sondagem;
- j) memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação;

XXV - projeto básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:

- a) levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e análises laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessários para execução da solução escolhida;
- b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por ocasião da elaboração do projeto executivo e da realização das obras e montagem, a necessidade de reformulações ou variantes quanto à qualidade, ao preço e ao prazo inicialmente definidos;
- c) identificação dos tipos de serviços a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como das suas especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento e a segurança executiva na utilização do objeto, para os fins a que se destina, considerados os riscos e os perigos identificáveis, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;
- d) informações que possibilitem o estudo e a definição de métodos construtivos, de instalações provisórias e de condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;
- e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendidos a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;
- f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados, obrigatório exclusivamente para os regimes de execução previstos nos incisos I, II, III, IV e VII do **caput** do art. 46 desta Lei;

XXVI - projeto executivo: conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, com o detalhamento das soluções previstas no projeto básico, a identificação de serviços, de materiais e de equipamentos a serem incorporados à obra, bem como suas especificações técnicas, de acordo com as

Agora vamos abordar a **novidade da matriz de risco, uma adição trazida pela nova lei de licitações**.

A matriz de risco é uma **cláusula contratual que estabelece a alocação de responsabilidades entre as partes envolvidas no contrato**. Esta é uma inovação significativa introduzida pela nova lei de licitações, que substitui o modelo anteriormente utilizado, no qual a administração pública tinha o poder discricionário de assumir os riscos contratuais. **Agora, a matriz de risco proporciona uma distribuição clara dos riscos no contrato administrativo**.

Isso caracteriza o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato e estabelece as obrigações financeiras decorrentes de eventos imprevistos após a contratação. Esta cláusula deve conter, no mínimo, **três elementos essenciais**:

Listar os possíveis eventos supervenientes que podem afetar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato após sua assinatura

- Visa identificar quaisquer eventos que possam exigir ajustes contratuais, como o pagamento de valores adicionais ou a modificação das obrigações das partes por meio de termos aditivos

Distinguir entre obrigações de resultado e obrigações de meio

- Nas **obrigações de resultado**, a contratada se compromete a **alcançar um resultado específico, independentemente dos meios utilizados para atingi-lo** (por exemplo, uma empresa contratada para reduzir a conta de energia elétrica de um órgão em pelo menos 30%, ela deve cumprir essa meta, sem necessariamente especificar os métodos utilizados para alcançá-la). Já nas **obrigações de meio**, a empresa se compromete **a executar o serviço com diligência e conforme os padrões técnicos adequados**, mas **não é responsável pelo resultado final**.

Estabelecer as frações do objeto em relação às quais a contratada tem liberdade para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas

- A contratada pode propor alternativas ou modificações nas soluções inicialmente delineadas nos projetos básicos, desde que essas alterações não comprometam o resultado final esperado pelo contratante.

Por fim, na matriz de risco das obrigações de resultado, deve-se estabelecer as **frações do objeto** em relação às quais a contratada tem liberdade para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas. Isso significa que **a contratada pode propor alternativas ou modificações nas soluções inicialmente delineadas nos projetos básicos, desde que essas alterações não comprometam o resultado esperado pelo contratante**.

Em suma, a matriz de risco é uma ferramenta fundamental para garantir **a justa distribuição de responsabilidades e a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro nos contratos administrativos**, fornecendo um arcabouço jurídico para lidar com eventos imprevistos e promover a eficiência na execução dos projetos.

Na obrigação de meio, é essencial que a matriz de risco estabeleça claramente as partes do objeto em relação às quais os contratados não terão liberdade para introduzir inovações em soluções metodológicas ou tecnológicas.

Diferentemente da obrigação de resultado, na qual existe uma margem para a contratada propor novas abordagens, na obrigação de meio, levando em consideração as especificidades do regime de execução, especialmente em obras e serviços de engenharia.



Fique ligado!

ATENÇÃO! É importante destacar que a matriz de risco é um ponto relevante que provavelmente será abordado em provas, pois representa uma novidade significativa na legislação.

- XXVII - matriz de riscos: cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações:
- a) listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato que possam causar impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro e previsão de eventual necessidade de prorrogação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência;
 - b) no caso de obrigações de resultado, estabelecimento das frações do objeto com relação às quais haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico;
 - c) no caso de obrigações de meio, estabelecimento preciso das frações do objeto com relação às quais não haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, devendo haver obrigação de aderência entre a execução e a solução predefinida no anteprojeto ou no projeto básico, consideradas as características do regime de execução no caso de obras e serviços de engenharia;

No contexto de serviços de engenharia, é necessário compreender a distinção entre serviço comum e serviço especial.

A antiga Lei de Licitações, a 8666, não contemplava o conceito de serviço de engenharia, tratando apenas de serviços de forma genérica. No entanto, **a nova legislação estabelece uma diferenciação entre serviço comum e serviço de engenharia.**

O **serviço de engenharia** abrange **atividades destinadas a obter uma utilidade específica**, seja de **natureza intelectual ou material**, e **de interesse para a administração**, mas que **não** se enquadram no conceito de obra, conforme definido no inciso 12 do capítulo do artigo. **Essas atividades são privativas de profissionais como arquitetos, engenheiros e técnicos especializados.**

A diferenciação entre obra e serviço de engenharia é fundamental:

OBRA	SERVIÇO DE ENGENHARIA
• Intervenção significativa no espaço físico, como construção, reforma ou grande alteração em uma estrutura existente	• Variedade de atividades que não se enquadram na definição de obra, mas que envolvem conhecimento técnico especializado



Fique ligado!

Por exemplo, a construção de um muro para reparar danos causados por alunos **não constitui uma obra, mas sim um serviço de engenharia**. Da mesma forma, a pintura de uma escola **não altera substancialmente sua estrutura física**, sendo considerada um **serviço comum de engenharia**.

Outra distinção muito importante, que é essencial compreender são as nuances entre serviço comum e serviço especial de engenharia, pois isso pode ser cobrado em provas de forma recorrente:

SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA

- Atividades **padrões** em termos de desempenho e qualidade, que podem ser claramente especificadas em um edital de licitação

SERVIÇO ESPECIAL DE ENGENHARIA

- Envolve maior **heterogeneidade ou complexidade**, exigindo uma **abordagem mais individualizada e criativa**

XXI - serviço de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administração e que, não enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, são estabelecidas, por força de lei, como privativas das profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, que compreendem:

a) serviço comum de engenharia: todo serviço de engenharia que tem por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens;

b) serviço especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar na definição constante da alínea “a” deste inciso;

Destaca-se a distinção entre as modalidades de contratação integrada e semi-integrada:

CONTRATAÇÃO INTEGRADA

- A empresa contratada é encarregada não só de executar a obra ou serviço, **mas também de elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo.**
- Isso inclui **fornecer bens, prestar serviços especiais e realizar todas as etapas necessárias** para a entrega final do projeto

CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA

- O contratado é responsável **apenas pelo projeto executivo e pela execução**, ficando o projeto básico a cargo do Poder Público.

Essa diferenciação é fundamental para compreender os procedimentos licitatórios.



Fique ligado!

Cuidado para não confundir **contratação integrada** com **empreitada integral**. São coisas diferentes.

XXXII - contratação integrada: regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIII - contratação semi-integrada: regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto;

Outro ponto abordado é o **credenciamento**, que **não** constitui uma modalidade de licitação, **mas sim uma forma de inexigibilidade**. No credenciamento, **não há competição entre os participantes como na licitação tradicional**. Em vez disso, a administração pública realiza um **chamamento público**, no qual os interessados em prestar o serviço se credenciam, desde que atendam aos requisitos estabelecidos.

Todos os credenciados têm a possibilidade de serem contratados posteriormente, sem a necessidade de nova licitação. Essa modalidade oferece **maior flexibilidade** à administração pública, **permitindo a contratação de múltiplos fornecedores conforme a demanda**.



Fique ligado!

Tanto as modalidades de contratação integrada e semi-integrada quanto o credenciamento representam inovações significativas na legislação de licitações, exigindo uma compreensão detalhada de suas características e procedimentos. Esses conceitos provavelmente serão abordados em provas e concursos de forma recorrente, destacando a importância de um estudo aprofundado sobre o tema.

XLIII - credenciamento: processo administrativo de chamamento público em que a Administração Pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados;

Agora abordaremos um assunto bastante relevante. A lei trata dos conceitos das modalidades de licitação, e é fundamental que prestem atenção, pois houve uma alteração também em relação à antiga Lei 8666.

Na Lei 8666, os conceitos de cada modalidade de licitação eram apresentados no artigo 22. Porém, na Lei 14.133, a nova lei de licitações, todos esses conceitos foram consolidados no artigo 6º. Dessa forma, discutiremos apenas os conceitos neste momento, sem entrar em detalhes específicos sobre concorrência, pregão, entre outros. Em aulas posteriores, revisaremos os conceitos legais e abordaremos vários detalhes sobre cada uma dessas modalidades.

Abaixo trago a listagem das modalidades de licitação, apresentada no art. 28 da lei:

Citação:

Art. 28. São modalidades de licitação:

I - pregão;

II - concorrência;

III - concurso;

IV - leilão;

V - diálogo competitivo.

Pregão	• Modalidade obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento pode ser de menor preço ou maior desconto
Concorrência	• Contratação de bens e serviços especiais, além de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, com critérios de julgamento variados conforme estabelecido na lei
Concurso	• Modalidade destinada à escolha de trabalhos técnicos, científicos ou artísticos
Leilão	• Modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance
Diálogo Competitivo	• Destinada à contratação de obras, serviços e compras, na qual a administração pública realiza diálogos com os licitantes previamente selecionados, com critérios objetivos, para buscar soluções para problemas sem solução aparente



Perigo!

É importante ressaltar que a Lei 14.133 aboliu as modalidades de convite e tomada de preços, restando apenas a concorrência como opção. Além disso, não se define mais a modalidade de licitação com base no valor do contrato, mas sim com base no objeto a ser contratado.



Tome nota!

É importante memorizar esses conceitos para identificá-los com facilidade em questões de prova.

Um ponto relevante é que a concorrência não abrange a **modalidade de maior lance**, que agora é **exclusiva do leilão**. Isso representa uma simplificação e padronização nos processos de alienação de bens.

É essencial distinguir entre concorrência e pregão, especialmente no que diz respeito a bens e serviços comuns. Enquanto **bens e serviços comuns** devem ser licitados por **pregão**, os **bens e serviços especiais** devem ser licitados por **concorrência**. No caso de **serviços de engenharia**, a **concorrência** é a modalidade indicada, a menos que sejam considerados **serviços comuns de engenharia**, o que **possibilita a realização de pregão ou concorrência**. É importante ressaltar que **pregão NÃO se aplica a obras**, apenas a serviços de engenharia comuns.

O diálogo competitivo tem como objetivo desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às necessidades da administração, sendo que os licitantes apresentam suas propostas finais após o encerramento dos diálogos.



Veja como foi cobrado!

Questão #1908997

Nos termos da Lei nº 14.133/2021, conhecida como nova Lei de Licitações e Contratos, o regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por **elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e serviços de engenharia**, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, é denominado

(A) contratação semi-integrada.

CORRETA: O enunciado cita um **projeto executivo e uma execução** = Contratação semi-integrada

(B) contratação integrada.

ERRADO: O enunciado não cita o projeto básico. Se tivesse o Projeto Básico teríamos a contratação integrada

(C) empreitada por preço global.

ERRADO

(D) empreitada integral.

ERRADO

(E) empreitada por preço unitário.

ERRADO

GABARITO: LETRA A.

XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser:

- a) menor preço;
- b) melhor técnica ou conteúdo artístico;
- c) técnica e preço;
- d) maior retorno econômico;
- e) maior desconto;

XXXIX - concurso: modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico, e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor;

XL - leilão: modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance;

XLI - pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto;

XLII - diálogo competitivo: modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras em que a Administração Pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos;

Após abordarmos as definições, enfatizo que a **leitura minuciosa de todos os incisos do artigo 6º é essencial**. No entanto, nos concentramos nas definições principais, aquelas mais comumente abordadas em concursos. Agora, discutiremos alguns temas relacionados aos agentes públicos envolvidos na licitação.

Quando tratamos do procedimento licitatório, a antiga Lei 8.666 previa a existência de uma comissão de licitação para conduzir o processo. No entanto, na nova lei, **esse cenário se altera. Não há uma comissão como regra; em vez disso, temos um agente de contratação, embora vários outros servidores participem do processo licitatório.**

Primeiramente, examinaremos as disposições aplicáveis a todos os agentes envolvidos na condução da licitação, não apenas aqueles que lideram ou organizam, mas todos os que desempenham qualquer função em qualquer etapa do processo. É crucial que tais agentes atendam aos requisitos que serão delineados a seguir.

Primeiro requisito: qualquer indivíduo envolvido na licitação em um órgão público deve, preferencialmente, ser um servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes. Em outras palavras, é desejável que a pessoa seja um servidor estatutário efetivo ou, se for contratado sob regime seletivo, um empregado público concursado, pertencente ao quadro permanente.

PRIMEIRO REQUISITO

Qualquer indivíduo envolvido na licitação em um órgão público deve, preferencialmente, ser um servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes.

Em outras palavras, é desejável que a pessoa seja um servidor estatutário efetivo ou, se for contratado sob regime seletivo, um empregado público concursado, pertencente ao quadro permanente.

PRIMEIRO REQUISITO
Qualquer indivíduo envolvido na licitação em um órgão público deve, preferencialmente , ser um servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes.
Em outras palavras, é desejável que a pessoa seja um servidor estatutário efetivo ou, se for contratado sob regime seletivo, um empregado público concursado, pertencente ao quadro permanente.



Fique ligado!

Se atente as palavras! **É PREFERÍVEL** e **não** obrigatório.

É importante ressaltar que, neste ponto, não estamos nos referindo àqueles que lideram o processo, **mas sim àqueles que fornecem pareceres, relatórios ou trabalham na parte financeira do procedimento licitatório**. Todos os envolvidos devem preferencialmente atender a esse critério.

SEGUNDO REQUISITO

Esses agentes devem possuir **critérios de qualificação conforme estabelecido na lei**, o que implica que **suas atribuições funcionais devem incluir trabalhar com licitação e contrato**.

Em outras palavras, entre suas responsabilidades profissionais, é **necessário** que estejam envolvidos de alguma forma com licitação e contrato. Se não atenderem a esse critério, **há alternativas**.

Por exemplo, mesmo que o cargo não envolva diretamente licitação e contrato, é aceitável se a pessoa possuir formação acadêmica compatível, como em Direito, Administração ou Gestão Pública. Além disso, **há a opção de cumprir este requisito através de qualificação atestada por certificação profissional** emitida por uma escola de governo mantida pelo poder público.

Este segundo requisito oferece **três formas de cumprimento**: através da **atribuição relacionada ao cargo**, pela **formação acadêmica** compatível ou pela **certificação profissional** oferecida por uma escola de governo. É importante notar que **tanto a União quanto os Estados são obrigados**, pela Constituição Federal, **a manter e criar escolas de governo para capacitar os servidores públicos** (para o município é facultativo).

Por exemplo, na Paraíba, existe a ESPEP, Escola de Servidores Públicos da Paraíba, responsável por oferecer cursos de capacitação. Portanto, um curso de licitações, contratos e convênios oferecido pela ESPEP pode atender a este critério de qualificação. Ademais, é relevante observar que **os tribunais de contas têm a responsabilidade de criar cursos de capacitação** para os servidores públicos, não se restringindo apenas aos servidores dos tribunais, conforme estipulado pela lei de licitações.

Confira o Art. 173 da Lei 14.133:

Art. 173. Os tribunais de contas deverão, por meio de suas escolas de contas, promover eventos de capacitação para os servidores efetivos e empregados públicos designados para o desempenho das funções essenciais à execução desta Lei, incluídos cursos presenciais e a distância, redes de aprendizagem, seminários e congressos sobre contratações públicas.

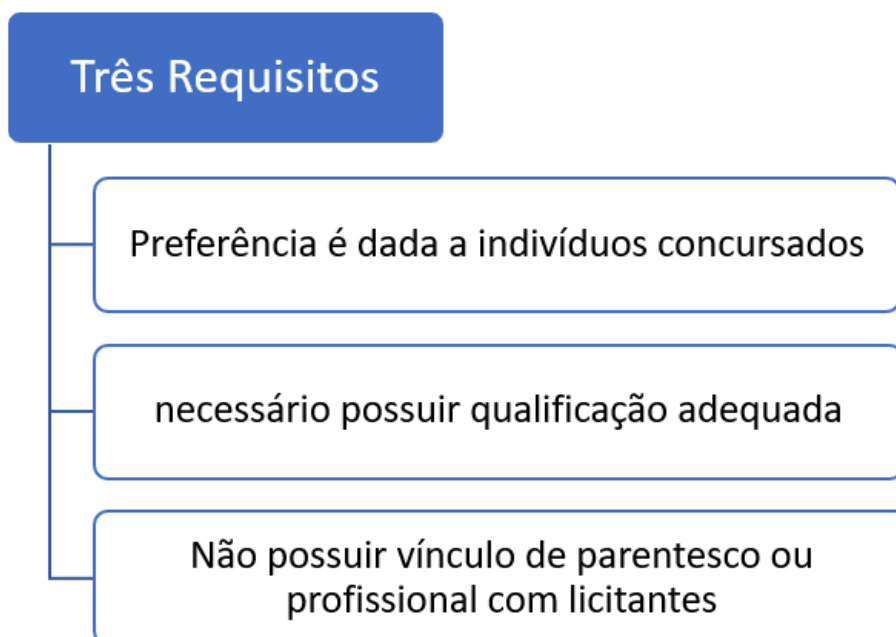
TERCEIRO REQUISITO

O agente público envolvido na licitação **não pode** ter **relação de parentesco até o terceiro grau com os licitantes ou contratados habituais** da administração.

Em outras palavras, o agente de contratação **não pode ter laços familiares até o terceiro grau**, seja como cônjuge, companheiro ou por afinidade. Essa restrição é **necessária para evitar possíveis favorecimentos** de parentes durante o processo licitatório, o que seria altamente problemático.

Além disso, existe outra proibição: **o agente envolvido na licitação não pode ter qualquer tipo de vínculo com os licitantes que seja de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil**. Isso significa que **não apenas parentesco é proibido, mas também qualquer relação profissional** com os licitantes.

Portanto, resumindo:



Confira o Art. 07 da Lei 14.133/21:

Art. 7º Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta Lei que preencham os seguintes requisitos:

I - sejam, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da Administração Pública;

II - tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público; e

III - não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da Administração nem tenham com eles vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil.

§ 1º A autoridade referida no caput deste artigo deverá observar o princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação.

§ 2º O disposto no caput e no § 1º deste artigo, inclusive os requisitos estabelecidos, também se aplica aos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração.

Prosseguindo, os requisitos estabelecidos no artigo 7º são aplicáveis a qualquer pessoa que trabalhe no processo licitatório. Agora, vamos discutir a figura central do processo licitatório, aquele indivíduo responsável por conduzi-lo.

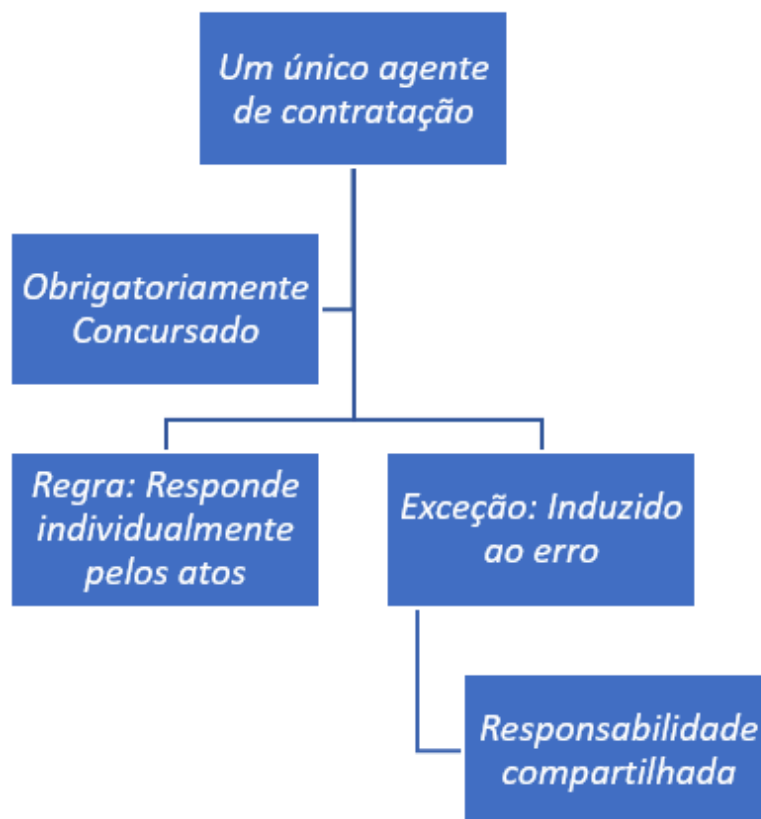
A nova Lei 14.133 introduz o conceito de **agente de contratação**, em contraposição à antiga Lei 8.666, que previa a existência de uma comissão de licitação para liderar o processo. Na Lei 8.666, a exceção era a existência de um leiloeiro para leilões ou um pregoeiro para pregões, conforme previsto na Lei 10.520.

Nesta nova abordagem, **a regra é a ausência de uma comissão**, sendo **substituída por um único agente de contratação**, que **necessariamente deve ser um servidor efetivo ou empregado público do quadro permanente, ou seja, concursado**.

Ao contrário do que ocorre com os agentes que trabalham na licitação em geral, a **exigência de ser concursado não é apenas preferencial, mas obrigatória para o agente de contratação**. Este agente será auxiliado por uma equipe de apoio, mas é crucial observar a distinção entre este modelo e o anterior.

Na comissão de licitação, todos os membros respondiam solidariamente por suas ações. Porém, com o agente de contratação, **há uma mudança significativa: o agente responde individualmente pelos atos que pratica**. A equipe de apoio apenas auxilia, sem assumir responsabilidade conjunta.

No entanto, **existe uma exceção a essa regra**. **Se o agente de contratação for induzido a erro pela equipe de apoio, a responsabilidade passa a ser compartilhada**. Por exemplo, se um membro da equipe de apoio induzir o agente de contratação a cometer um erro, ambos serão responsabilizados solidariamente por esse erro.



Em licitações envolvendo bens ou serviços especiais, a administração pública **pode contratar uma empresa especializada** para auxiliar o agente de contratação. **Esta é uma exceção à regra geral de não formação de comissões**, e ocorre apenas em casos específicos, nos quais o objeto licitado é pouco comum e os agentes públicos não têm experiência prévia.

No caso de pregões, o agente responsável é o pregoeiro, enquanto em leilões, pode ser um leiloeiro oficial ou um servidor designado para essa função, desde que tenha o conhecimento necessário para conduzir o processo.

Finalmente, embora a regra seja a presença de um agente de contratação, **excepcionalmente pode-se constituir uma comissão de contratação**. A determinação sobre quando utilizar uma comissão é abordada a seguir.

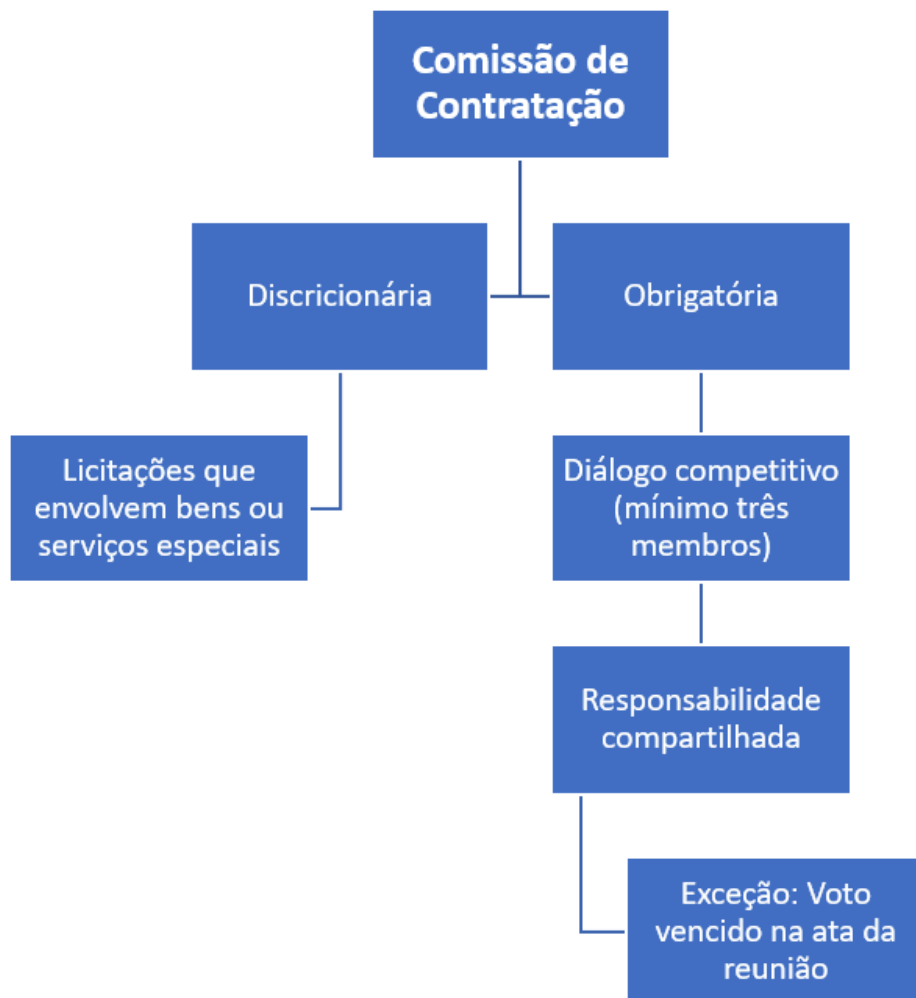
Nos casos em que uma comissão é utilizada, existem algumas circunstâncias específicas em que isso ocorre. Primeiramente, em **licitações que envolvem bens ou serviços especiais**, a decisão de optar por uma comissão ou um agente de contratação é discricionária por parte do administrador público. Bens ou serviços especiais são

aqueles que possuem **alta heterogeneidade ou complexidade** e cujos **padrões de desempenho e qualidade não podem ser objetivamente descritos no edital, exigindo justificativa prévia do contratante**. Esses bens ou serviços são geralmente contratados por meio de concorrência, e não cabe pregão nessas situações.

Assim, em licitações que envolvem bens ou serviços especiais, a escolha entre uma comissão de licitação e um agente de contratação **é deixada à discricionariedade da autoridade responsável**. No entanto, **nos casos de diálogo competitivo, a utilização da comissão de licitação é obrigatória**. Essa é uma diferença crucial, pois representa um ato vinculado, ou seja, **obrigatório**.

A comissão de licitação nos casos de diálogo competitivo **deve ser composta por no mínimo três membros**, podendo ser mais, mas nunca menos. Embora **não** seja uma exigência que os membros sejam efetivos, **preferencialmente devem ser concursados**, visto que compõem a comissão de licitação, sujeita aos requisitos mencionados anteriormente.

A **responsabilidade** entre os membros da comissão **é solidária**, o que significa que é compartilhada entre eles. Quando a comissão toma uma decisão ou realiza um ato, essa **responsabilidade é atribuída à comissão como um todo** e não individualmente a cada membro. No entanto, há uma **exceção a essa regra: se um membro da comissão registrar um voto vencido na ata da reunião, ele se exime da responsabilidade caso a decisão tomada pela comissão cause algum dano**. Isso demonstra a **importância do registro das divergências na ata** como forma de se eximir da responsabilidade conjunta.



Confira o Art. 07 da Lei 14.133/21:

Citação:

Art. 8º A licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

§ 1º O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe.

§ 2º Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação formada por, no mínimo, 3 (três) membros, que responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão.

§ 3º As regras relativas à atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, ao funcionamento da comissão de contratação e à atuação de fiscais e gestores de contratos de que trata esta Lei serão estabelecidas em regulamento, e deverá ser prevista a possibilidade de eles contarem com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto nesta Lei. (Regulamento) Vigência

§ 4º Em licitação que envolva bens ou serviços especiais cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela Administração, poderá ser contratado, por prazo determinado, serviço de empresa ou de profissional especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação.

§ 5º Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame será designado pregoeiro.

No artigo 9º, são estabelecidas várias **proibições** aplicáveis aos agentes públicos envolvidos em processos licitatórios. **Essas restrições se aplicam a qualquer agente** mencionado no artigo 7º, ou seja, a todos os agentes que trabalham com licitação. Vamos analisar cada uma delas:

1. **Comprometer o caráter competitivo do processo licitatório:** É proibido admitir, prever, incluir ou tolerar situações que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório. Isso significa que os agentes não podem permitir práticas que diminuam a competitividade do processo, pois a competição é essencial para uma licitação válida.
2. **Estabelecer preferência ou distinção injustificada entre licitantes:** Os agentes não podem estabelecer preferências ou distinções injustificadas com base na naturalidade, sede ou domínio dos licitantes. Essa prática vai contra o princípio da isonomia e compromete a igualdade de condições entre os concorrentes.
3. **Adotar atos meramente protelatórios:** Não é permitido que os agentes admitam que os licitantes pratiquem atos que visem apenas protelar o processo licitatório. Isso significa que todas as partes devem agir de forma a promover a celeridade e a eficiência do processo.
4. **Estabelecer tratamento diferenciado entre empresas brasileiras e estrangeiras:** Os agentes não podem estabelecer tratamentos diferenciados de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou em qualquer outra área entre empresas brasileiras e estrangeiras. Isso garante que todas as empresas tenham igualdade de oportunidades no processo licitatório.
5. **Opôr resistência injustificada ao andamento do processo licitatório:** Os agentes não podem opor resistência injustificada ao andamento do processo licitatório. Eles devem agir de forma a promover a

eficiência e a conclusão adequada do processo.

6. Retardar ou deixar de praticar um ato de ofício: É proibido que os agentes retardem ou deixem de praticar um ato de ofício ou que pratiquem atos contra as disposições expressas em lei. Isso garante que o processo licitatório siga os trâmites legais estabelecidos.

Além dessas proibições, o Parágrafo 1º estabelece que **nenhum agente público envolvido na licitação ou na execução do contrato pode participar direta ou indiretamente do processo licitatório ou da execução do contrato se for agente público do órgão, entidade, licitante ou contratante**. Isso evita conflitos de interesse e assegura a imparcialidade do processo licitatório.

Por fim, o Parágrafo 2º **estende essas proibições a terceiros que auxiliem na condução da contratação, incluindo integrantes da equipe de apoio, profissionais especializados ou representantes de empresas que prestem assessoria técnica**. Isso significa que essas restrições se aplicam não apenas aos agentes públicos, mas também a qualquer pessoa envolvida no processo licitatório, garantindo a integridade e a transparência dele.

Art. 9º É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que:

- a) comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas;
- b) estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes;
- c) sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato;

II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de agência internacional;

III - opor resistência injustificada ao andamento dos processos e, indevidamente, retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa em lei.

§ 1º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.

§ 2º As vedações de que trata este artigo estendem-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

O artigo 10º da legislação discute a possibilidade de o Estado oferecer defesa técnica aos agentes públicos envolvidos em processos licitatórios. **Se um agente público, durante sua participação em uma licitação, causar danos a terceiros por meio de seus atos**, a lei garante que **o Estado providenciará assistência jurídica por meio da advocacia pública para esse agente público**.

Por exemplo, se um agente público, como Bruno, estiver envolvido na condução de uma licitação e suas ações resultarem em prejuízos para terceiros, estes terceiros podem intentar uma ação judicial ou administrativa contra ele. Para sua defesa, **Bruno não precisa contratar um advogado particular; ele pode ser representado por um procurador do estado, do município ou da união, conforme a esfera governamental em questão**.

No entanto, **há uma ressalva: Bruno só terá direito a essa defesa se o ato que causou dano tiver sido praticado por ele com base em parecer jurídico emitido pelo órgão público competente**.

Isso significa que, ao conduzir um processo licitatório, é comum que a última etapa da fase preparatória envolva a emissão de um parecer jurídico pelo órgão de controle interno, como a Procuradoria Geral do Estado (PGE). Se o agente público agir conforme as orientações desse parecer e ainda assim causar danos, ele terá direito à defesa técnica pela advocacia pública.

Por outro lado, **se ele agir de forma contrária ao parecer, não terá direito a essa assistência e deverá contratar um advogado particular.**

É importante destacar que a escolha de receber essa assistência técnica é **facultativa** para o agente público.

A defesa fornecida pela advocacia pública **pode ocorrer tanto nas esferas administrativas**, como em processos administrativos ou representações no Tribunal de Contas, **quanto nas esferas judiciais**, abrangendo representações judiciais ou extrajudiciais. Além disso, **mesmo que o agente público já tenha deixado o cargo, ele ainda pode receber essa assistência se o ato pelo qual está sendo responsabilizado foi praticado durante sua gestão** e seguindo as orientações legais vigentes.

No entanto, é importante ressaltar que **essa defesa técnica não é garantida se o ato em questão for considerado doloso e ilegal**, ou seja, se ficar comprovado que o agente público agiu intencionalmente para causar danos. Nesse caso, ele perderá o direito à assistência jurídica fornecida pela advocacia pública.

Art. 10. Se as autoridades competentes e os servidores públicos que tiverem participado dos procedimentos relacionados às licitações e aos contratos de que trata esta Lei precisarem defender-se nas esferas administrativa, controladora ou judicial em razão de ato praticado com estrita observância de orientação constante em parecer jurídico elaborado na forma do § 1º do art. 53 desta Lei, a advocacia pública promoverá, a critério do agente público, sua representação judicial ou extrajudicial.

§ 1º Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando:

I - (VETADO);

II - provas da prática de atos ilícitos dolosos constarem nos autos do processo administrativo ou judicial.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput deste artigo inclusive na hipótese de o agente público não mais ocupar o cargo, emprego ou função em que foi praticado o ato questionado.



Veja como foi cobrado!

Questão #1898155

Considerando o disposto na Lei no 14.133/2021, a designação de agentes públicos para o desempenho das funções de agente de contratação, fiscal e gestor de contrato

O Enunciado já diz quem são os agentes que vão desempenhar funções: agente de contratação, fiscal e gestor de contrato.

(A) dispensa a obediência de requisitos legais, atendendo à lógica da conveniência e oportunidade.

ERRADO: Os requisitos estão previstos no art. 7º.

(B) deve recair sobre servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes do órgão licitante, sob pena de nulidade absoluta do ato de designação.

ERRADO: no caso de agente de contratação, sim, mas nos demais não há essa obrigatoriedade de ter que ser concursado.

(C) deve obediência ao princípio da segregação de funções, o qual não se aplica aos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração.

ERRADO: O princípio da segregação de funções também se aplicar para órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração.

(D) pode recair sobre cônjuge ou companheiro de licitantes, como exceção, desde que obedeça ao princípio da segregação das funções.

ERRADO: Não pode recair sobre cônjuge ou companheiro de licitantes

(E) deve, preferencialmente, recair sobre servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da Administração pública.

CERTO: art. 7º, inciso I, Lei 14.133/2022

Texto: Professor(a) Equipe de Professores Tec

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
